



Myndighetsnämnden

2024-02-07

1

Plats och tid	Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-16.00.		
Beslutande	Anders Harr	(s), ordförande	
	Kenneth Bäcklund	(v)	
	Bernt Vikström	(s)	
	Christina Lövgren	(s)	
	Martin Nilsson	(c)	
Övriga närvarande	Åsa Andersson, Samhällsbyggnadschef Camilla Grahns, Nämndsekreterare Monika Hornig-Breitbach Britta Lundgren, Planingenjör Nicolina Ioannou, Miljöinspektör		
Utses att justera	Bernt Vikström		
Justeringens plats och tid	Kommunalhuset Arvidsjaur 2024-02-12 klockan 10.00		
Underskrifter	Sekreterare	<u>Camilla Grahns</u>	Paragrafer 1-13
	Ordförande	<u>Anders Harr</u>	
	Justerande	<u>Bernt Vikström</u>	

Anslag / Bevis			
Justeringen har tillkännagetts genom anslag			
Organ	Myndighetsnämnden		
Sammanträdesdatum	2024-02-07		
Datum då anslaget sattes upp	2024-02-13	Datum då anslaget tas ned	2024-03-06
Förvaringsplats för protokollet	Miljö- och byggenheten		
Underskrift	<u>Camilla Grahns</u>		
Utdragsbestyrkande			



Ärendeförteckning	Mn § 1	Dnr 2023-185	041
	Mål- och resursplan 2024 och framåt samt detaljbudget		
	Mn § 2	Dnr 2023-620	214
	Detaljplan Harven 4		
	Mn § 3	Dnr 2023-830	221
	Byggsanktionsavgift – olovlig nybyggnad av fritidshus och grillkåta, (Fastighet)		
	Mn § 4	Dnr 2024-2	221
	Byggsanktionsavgift – olovlig nybyggnad av förrådstält, (fastighet)		
	Mn § 5	Dnr 2023-792	012
	Behovsutredning och tillsynsplan för miljö- och hälsoskydd 2024-2026		
Mn § 6	Dnr 2023-793	012	
Behovsutredning- och tillsynsplan för livsmedelsområdet 2024-2026			
Mn § 7	Dnr 2024-40	051	
Indexuppräkning av timavgift för trafikärenden år 2024			
Mn § 8	Dnr 2023-543	441	
Föreläggande om förbud förenat med vite – hälsoskydd			
<i>Extra ärenden</i>			
Mn § 9	Dnr 2021-613	442	
Åtgärdsföreläggande – ej godkänd OVK-besiktning, (fastighet)			
Mn § 10	Dnr 2023-572	214	
Detaljplan för del av Arvidsjaur 9:4 – camping och stugby vid Rymmarstadion			
forts.			



Ärendeförteckning	Mn § 11	Dnr 2021-282	221
	Utdömande av vite – (fastighet)		

Övriga ärenden

Mn § 12

Redovisning av delegationsbeslut och meddelandeärenden

Mn § 13

Förvaltningschefens rapport samt redovisning av ekonomi

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Myndighetsnämnden

2024-02-07

4

Mn § 1

Dnr 2023-185

041

Mål- och resursplan 2024
och framåt samt
detaljbudget

Enligt kommunfullmäktiges reglemente för verksamhets- och ekonomi-
styrning ska kommunens nämnder upprätta förslag till mål- och resursplaner
för sina respektive verksamheter. Myndighetsnämnden beslutade 2023-03-22
§ 18 att godkänna preliminär mål- och resursplan för år 2024 och framåt.

Kommunfullmäktige har 2023-11-28 § 141 beslutat att anta slutlig mål- och
resursplan för hela kommunen. Utifrån detta beslut har en slutlig mål- och
resursplan med tillhörande detaljbudget upprättats för myndighetsnämnden.

Den budget som myndighetsnämnden tilldelats för år 2024 är 2 512 tkr.

Myndighetsnämndens beslut

Mål- och resursplan med tillhörande detaljbudget för myndighetsnämndens
verksamhet 2024-2026 godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Mn § 2

Dnr 2023-620

214

Detaljplan Harven 4

Planförslaget syftar till att ge planmässiga förutsättningar för utökning av en småhusfastighet, inom vilken utnyttjandegrad, placering och utformning regleras för huvud- och komplementbyggnad.

Planen strider inte mot gällande översikts- och tillväxtplan.

Undersökningssamråd har genomförts med länsstyrelsen. Kommunen och länsstyrelsen delar uppfattningen om att planen inte kan antas leda till betydande miljöpåverkan.

Myndighetsnämnden har 2022-03-23, § 10 ställt sig positiv till att en ny detaljplan tas fram för Harven 4.

Detaljplanearbetet sker med så kallat förenklat standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Granskningshandlingar inklusive samrådsredogörelse upprättades 2023-12-01. Antagandehandlingar (plankarta, planbeskrivning och granskningsutlåtande) har upprättats 2023-12-01.

Myndighetsnämndens beslut

Att anta detaljplan för Harven 4.

Exp
Anslagstavlan
Länsstyrelsen
Lantmäteriet
Berörda handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Mn § 3

Dnr 2023-830

221

Byggsanktionsavgift
- olovlig nybyggnad
av fritidshus och
grillkåta, (fastighet)

Vid tillsynsbesök på fastigheten (fastighet) den 20. november 2023 konstaterade myndighetsnämnden att en stuga och en grillkåta hade uppförts på fastigheten utan bygglov och startbesked.

Vid tillsynsbesöket noterade myndighetsnämnden följande:

- en stuga på 24 m² har uppförts utan bygglov
- en grillkåta på 10 m² har uppförts utan bygglov
- det finns ett beviljat bygglov för ett fritidshus på 86 m² som gick ut 2022-01-17

Kommunicering har skett i ärendet och byggherren har getts möjlighet att inkomma med yttrande. Ett mejl har inkommit 2023-11-21 där byggherren beskriver att han planerade att bygga fritidshus enligt befintligt bygglov. Han ställde dit en barack/stuga och grillkåta som var tänkt att användas under byggtiden. Pga. skenande materialpriser och sämre marknadsläge 2020-2023 blev det inte möjligt att bygga fritidshuset. Hans tro var att dessa byggnader kunde räknas som komplementbyggnader och att bygglovet fortfarande gällde. En ny ansökan inkom 2023-11-08 och beviljades i efterhand 2023-11-28.

Byggsanktionsavgiftens storlek

Byggsanktionsavgiftens storlek regleras i plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. Avgiftens storlek utgår från en sanktionsarea och fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller när beslutet fattas. Med sanktionsarea avses den area som motsvarar brutto- eller öppenarean eller en kombination av dessa minskad med 15 kvadratmeter. Byggsanktionsavgiftens storlek för att ha påbörjat utan startbesked bestäms enligt 9 kap. 6 § PBF. Byggsanktionsavgiften beräknas till 42 000 kronor, enligt bilaga 1.

Myndighetsnämndens beslut

Med stöd av 11 kap. 51, 52 och 62 §§ PBL, samt 9. kap. 1 § och 6 § punkt 1 plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, påförs (företag), (namn), (adress), (postnummer, ort), ägare till fastigheten, (fastighet), en byggsanktionsavgift om 21 000 kronor.

forts.



forts § 3 Dnr 2023-830 221
Avgiften ska betalas till Arvidsjaur kommun inom två månader efter det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. Fakturan kommer att skickas separat.

Skäl till beslut

Överträdelser prövas enligt 11 kap. plan- och bygglagen (2010:900), PBL, om tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder.
Enligt 11 kap. 51 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Bestämmelser om byggsanktionsavgiftens storlek framgår av kap. 9 plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. Beräknad byggsanktionsavgift är 46 331 kronor. En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet.

Om rättelse sker, dvs, det olovligt utförda tas bort, innan frågan om sanktioner eller ingripande har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med byggnadsnämnden tas ingen avgift ut och ärendet avskrivs enligt 11 kap. 54 § PBL. Rättelse har inte skett.

Byggnaden avviker från beviljat bygglov vilket innebär att byggnaden är uppförd utan bygglov och startbesked. Det föreligger därför skäl för nämnden att ta ut en byggsanktionsavgift. Att fastighetsägaren har ansökt om bygglov i efterhand och därefter fått bygglov i efterhand innebär inte att en rättelse som medför befrielse från byggsanktionsavgift har vidtagits.

Enligt 11 kap. 53 a § PBL får avgiften sättas ned till hälften eller en fjärdedel om avgiften i det enskilda fallet är oproportionerlig.
Nämnden anser att avgiften är oproportionerligt och ska sättas ned till hälften dvs. 21 000 kronor.

Något skäl för att avstå från att ta ut byggsanktionsavgift föreligger inte.

Exp
Anslagstavlan
Fastighetsägare
Berörda handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Byggsanktionsavgift
- olovlig nybyggnad
av förrådstält,
(fastighet)

Mn § 4

Dnr 2024-2

221

Vid tillsyn på fastigheten (fastighet) den 3.januari 2024 konstaterade myndighetsnämnden att ett förrådstält hade uppförts på fastigheten utan bygglov och startbesked.

Vid tillsyn noterade myndighetsnämnden följande:

- i bygglovsansökan som inkom 2023-12-04 står att förrådstältet redan är monterat
- 2024-01-03 inkom foton från förrådstältet på plats som bekräftar det

Kommunicering har skett i ärendet och byggherren har getts möjlighet att inkomma med yttrande. Yttrande inkom 2024-01-15. Fortifikationsverket förklara att det behövdes med kort varsel ett förråd för ny tilldelat material och i allt arbete med att får upp tältet innan snön så glömdes bort bygglovet. Det var även lite oklart om det krävs bygglov för ett tält som är en tillfällig lösning.

Byggsanktionsavgiftens storlek

Byggsanktionsavgiftens storlek regleras i plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. Avgiftens storlek utgår från en sanktionsarea och fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller när beslutet fattas.

Med sanktionsarea avses den area som motsvarar brutto- eller öppenarean eller en kombination av dessa minskad med 15 kvadratmeter.

Byggsanktionsavgiftens storlek för att ha påbörjat utan startbesked bestäms enligt 9 kap. 6 § PBF.

Byggsanktionsavgiften beräknas till 81 939 kronor, enligt bilaga 1.

Myndighetsnämndens beslut

Med stöd av 11 kap. 51, 52 och 62 §§ PBL, samt 9. kap. 1 § och 6 § punkt 1 plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, påförs, Staten Fortifikationsverket, (adress), ägare till fastigheten, (fastighet), en byggsanktionsavgift om 81 939 kronor.

forts.



forts Mn § 4

Dnr 2024-2

221

Avgiften ska betalas till Arvidsjaur kommun inom två månader efter det att beslutet har delgetts den avgiftsskyldige. Fakturan kommer att skickas separat.

Skäl till beslut

Överträdelser prövas enligt 11 kap. plan- och bygglagen (2010:900), PBL, om tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder.

Enligt 11 kap. 51 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Bestämmelser om byggsanktionsavgiftens storlek framgår av kap. 9 plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. Beräknad byggsanktionsavgift är 81 939 kronor. En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligt eller av oaksamhet.

Om rättelse sker, dvs, det olovligt utförda tas bort, innan frågan om sanktioner eller ingripande har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med byggnadsnämnden tas ingen avgift ut och ärendet avskrivs enligt 11 kap. 54 § PBL. Rättelse har inte skett.

Byggnaden är uppförd utan bygglov och startbesked. Det föreligger därför skäl för nämnden att ta ut en byggsanktionsavgift. Att fastighetsägaren har ansökt om bygglov i efterhand och därefter fått bygglov i efterhand innebär inte att en rättelse som medför befrielse från byggsanktionsavgift har vidtagits.

Enligt 11 kap. 53 a § PBL får avgiften sättas ned till hälften eller en fjärdedel om avgiften i det enskilda fallet är oproportionerlig.

Nämnden anser att avgiften är proportionerligt och ska sättas till 81 939 kronor.

Något skäl för att avstå från att ta ut byggsanktionsavgift föreligger inte.

Exp
Anslagstavlan
Fastighetsägare
Berörda handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Mbhn § 5

Dnr 2023-792

012

Behovsutredning och
tillsynsplan för
miljö- och hälsoskydd
2024-2026

Miljö- och byggenheten har upprättat förslag till behovsutredning och tillsynsplan 2024-2026 för miljö- och hälsoskydd.

En tillsynsplan redovisar nämndens bedömning av det samlade tillsyns-behovet och är ett viktigt strategiskt styrdokument. Den anger hur tillsynen prioriteras med hänsyn till givna resurser. I tillsynsplanen regleras omfattningen av tillsynen inom olika områden samtidigt som den successivt utvecklas genom årlig revidering. Miljötillsynsförordningen ställer krav att det hos den operativa tillsynsmyndigheten ska finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Utredningen ska avse en treårsperiod och den ska ses över vid behov, dock minst en gång per år.

Tillsynen ska säkerställa syftet med miljöbalken och dess följdlagstiftning. Tillsynsmyndigheten ska därför kontrollera att lagstiftningen, inklusive villkor meddelade i tillstånd, följs. Myndigheten ska också vidta åtgärder för att åstadkomma rättelse men även genom rådgivning, information och liknande skapa förutsättningar för att balkens ändamål ska tillgodoses.

Ett register ska föras över de verksamheter som behöver återkommande tillsyn. Baserat på utredningen och registret ska myndigheten inför varje verksamhetsår göra en samlad tillsynsplan. Tillsynsplanen behandlar den tillsyn och kontroll som miljönämnden har ansvar för enligt lagstiftning och enligt kommunens reglemente.

Myndighetsnämndens beslut

Behovsutredning och tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsområdet 2024-2026 godkänns.

Exp
Anslagstavlan
Länsstyrelsen
Berörda handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Myndighetsnämnden

2024-02-07

11

Mbhn § 6

Dnr 2023-793

012

Behovsutredning-
och kontrollplan -
Livsmedel 2024-2026

Miljö- och byggenheten har upprättat förslag till behovsutredning och kontrollplan för livsmedelsområdet. Kontrollplanen ska beskriva hur den operativa kontrollmyndigheten uppfyller de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan.

Myndighetsnämnden i Arvidsjaur kommun är behörig myndighet för kontroll enligt livsmedelslagstiftningen. Nämnden ansvarar för att effektiv och ändamålsenlig kontroll utförs på anläggningar, för vilka kommunerna är kontrollansvarig enligt 23 och 25 §§ livsmedelsförordningen, och som är lokaliserade inom kommunens gränser. Ansvaret innefattar kontroll av dricksvatten, livsmedelshygien, redlighet och spårbarhet. Kontroll utförs vanligen med kontrollmetoderna revision och inspektion samt i viss utsträckning provtagning och analys. Betydande arbetsuppgifter inom kontrollen är att genomföra revision, inspektion och provtagning, handlägga ärenden som registrering och riskklassificering, utreda misstanke om matförgiftning, årligen rapportera uppgifter om kontrollen till Livsmedelsverket samt fatta beslut i fråga om sanktioner, avgifter och åtalsanmälan.

Nämnden ansvarar för den operativa kontrollen vid 108 registrerade livsmedelsanläggningar. Den tid som är avsatt för livsmedelskontrollen utgör ca 0,5 årsarbetskrafter.

Varje år fastställs en plan för den offentliga kontroll som förvaltningen och dess inspektörer ska utföra. I denna bestäms bl.a. vilka anläggningar som ska kontrolleras det aktuella året. Planen syftar till att kontrollen ska vara effektiv och ändamålsenlig. Planen fungerar också som instruktion till inspektörerna. Kontroll sker utifrån nämndens riktlinjer och rutiner samt utifrån vägledningar från Livsmedelsverket.

Myndighetsnämndens beslut

Exp
Anslagstavlan
Länsstyrelsen
Berörda handläggare

Behovsutredning och tillsynsplan för livsmedelsområdet 2024-2026 godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Myndighetsnämnden

2024-02-07

12

Mn § 7

Dnr 2024-40

051

Indexuppräknning av
timavgift för trafikärenden
år 2024

Kommunfullmäktige har 2022-06-20 § 64 beslutat om taxa för handläggning av transportärenden. Timavgiften som beslutades var 1040 kr.

Av taxan framgår att nämnden för varje år får besluta att justera taxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkten för indexuppräknningen är oktober år 2021.

Någon justering av taxan gjordes inte inför år 2023.

Det index för innevarande oktober månad som publicerades 2022-10-20 var 3,7 %. Det innebär att timtaxan räknas upp med 3,7 procent. Timavgiften som är 1040 kr höjs med 38 kr efter indexuppräknningen till 1078 kr.

Det index för innevarande oktober månad som publicerades 2023-10-05 var 6,4 %. Det innebär att timtaxan räknas upp med 6,4 procent. Timavgiften som är 1078 kr, höjs med 69 kr efter indexuppräknningen till 1147 kr.

Myndighetsnämndens beslut

Timtaxan för handläggning av trafikärenden justeras med prisindex för kommunalverksamhet oktober 2022 och oktober 2023.

Den nya timtaxan blir 1147 kronor och gäller från och med 1 mars 2024

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Mn § 8

Dnr 2023-543

441

Föreläggande om
förbud förenat med
vite - hälsoskydd

Den 8 augusti 2023 blev miljökontoret kontaktad av polisen efter att de genomfört en inspektion på adressen (adress) i (ort) den 20 juli 2023. De hade bedömt att boendet var under all kritik, bl.a. luktade det starkt av fukt och mögel i källaren. Följaktligen valde polisen att kontakta miljökontoret för tillsyn av fastigheten. Den 17 augusti 2023 genomförde miljökontoret ett oanmält platsbesök på fastigheten (fastighet).

På fastigheten finns det två byggnader: (adress), samt (adress). Varje byggnad har 8 lägenheter, således finns det 16 lägenheter på fastigheten. Det är (företag) som är verksamhetsutövare och bedriver uthyrning av rum och bostäder för kort- och långtidsboende, bl.a. på fastigheten (fastighet). Klientelet är främst bärplockare. Fastighetsägare till (fastighet) är (företag). (namn) är styrelseledamot för de båda verksamheterna.

Det ska tydliggöras att vid kontakt med (namn) och (namn) som bedriver verksamheten i (ort), innan miljökontoret genomförde denna tillsyn, har de visat ovilja att genomföra tillsyn tillsammans med miljökontorets personal på sina boendeanläggningar i (ort) och (ort). (namn) och (namn) har bl.a. hänvisat till att ingen bor i fastigheterna när tillsynen skulle genomföras och att det därför inte fanns någon anledning att genomföra tillsyn där samt att företaget har mycket att göra denna säsong och inte har tid.

Vid tillsynen den 17 augusti 2023 var ingen verksamhetsansvarig på plats och (adress) var låst. Tillsyn kunde därför endast genomföras på (adress) då lägenhetsportarna och lägenhetsdörrarna stod öppna. Vid tillfället för tillsynen var det ingen som bodde i lägenheterna, men det fanns madrasser i alla rum och kvarlämnade saker som indikerade att fastigheten nyligen använts för boende. Det har bekräftats av verksamheten via (namn) den 27 juli 2023 att det vid detta datum bodde 41 personer i de 8 lägenheterna på den aktuella adressen.
forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



forts Mn § 8

Dnr 2023-543

441

Vid tillsynen bedömde miljökontoret flertalet brister som allvarliga (se insp. rapporten). Bland annat fanns det fukt- och mögelproblematik i byggnaden, det fanns även en synlig och kännbar smuts i samtliga lägenheter, bl.a. på golv, matbord, bänkar, diskbänkar och handfat. Det var tydligt att ingen hade städat på länge i lägenheterna. Antalet sängplatser per rum ansågs också utgöra en olägenhet för de boendes hälsa och i något av köken fanns det även sängar. Flertalet bäddmadrasser och kuddar var också smutsiga. Köken var vid inspektionstillfället inte heller utrustade för att de boende skulle ha möjlighet att äta, laga mat eller diska där. Vidare fanns det portabla element i lägenheterna och det saknades även ett element i ett av rummen. I källaren till (adress) fanns det också ett torkrum och ett rum med endast en tvättmaskin och en torktumlare som såg ut att vara trasig. Följaktligen förelades fastighetsägaren och verksamhetsutövaren att rätta till bristerna. Stämmningsmannadelgivning via polisen inkom den 19 september 2023.

Den 31 oktober 2023 inkom verksamhetsutövaren med svar på en del frågor som uppstått i samband med tillsynen den 17 augusti 2023. Verksamheten har i sin återkoppling angett att ingen matlagning sker i lägenheterna då bärplockarna äter mat i (ort) samt att tvätt av kläder, i den mån det fanns behov av det, också sker i (ort). Vidare uppgav verksamheten att de förebygger Legionella genom upphettning av varmvattnet till säker temperatur innan det tas i bruk. Verksamheten har inte kunnat redogöra för varför det fanns flertalet portabla element vid polisens tillsyn den 20 juli 2023, de uppger att det inte fanns något behov av några element under de dagar folk vistades i husen i (ort).

Den 8 november 2023 kommuniserade miljökontoret ett förslag till beslut till verksamhetsutövaren och fastighetsägaren. I beslutet framgick det att verksamheterna måste möjliggöra tvätt- och torkmöjligheter i den aktuella fastigheten. Förslaget till beslut var förenat med ett löpande vite om 50 000 kr för varje påbörjad kalendermånad som det inte efterlevs.

forts.



forts Mn § 8

Dnr 2023-543

441

Den 5 december 2023 meddela (namn) miljökontoret att det inte kommer att bedrivas någon bärplockarverksamhet på fastigheten på flera år, om någonsin igen. Därav vill (namn) avvakta med att åtgärda eventuella brister till dess att någon verksamhet återigen bedrivs på fastigheten.

Motivering

Kommunen ska ägna särskild uppmärksamhet vid tillsyn i byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen enligt 45 § Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Syftet är att säkerställa att olägenhet för människors hälsa inte uppstår. Av 9 kap. 3 § miljöbalken framgår det att olägenhet för människors hälsa är en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Myndighetsnämnden har gjort bedömningen att det framkommit så pass allvarliga brister i fastighetens lokaler att olägenhet för människors hälsa kan uppstå som inte är ringa eller helt tillfälliga, vilket behöver utredas och åtgärdas. Myndighetsnämnden har också gjort bedömningen att ett förbud förenat med vite är nödvändigt för att beslutet ska efterlevas. Ett vitesbelopp ska fastställas utifrån vad det skulle kosta att följa föreläggandet. Myndighetsnämnden har uppskattat detta belopp till minst 100 000 kronor.

Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd innehåller särskilda bestämmelser som syftar till att hindra uppkomsten av olägenheter i bostäder. Av 33 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd framgår att en bostad bl.a. ska ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar; hållas tillfredsställande uppvärmd; samt ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien. Vid tillsynen den 17 augusti 2023 noterades flertalet allvarliga brister som kan utgöra en olägenhet för de boendes hälsa. Utöver fukt- och mögelproblematik har verksamheten inte kunnat redogöra för om det finns fler tvättmaskiner i den byggnad som inte kontrollerades utan har istället uppgett att tvätt av kläder sker i en annan kommun.

forts.



forts Mn § 8

Dnr 2023-543

441

Myndighetsnämnden bedömer således att det inte finns en möjlighet för de boende att upprätthålla en god personlig hygien i fastigheten.

Då verksamheten främst bedriver bärplockarboenden bedömer nämnden att det inte är vanlig bostadsuthyrning som bedrivs. Bärplockare jobbar ofta långa arbetsdagar och är fysiskt aktiva, även vid dåligt väder, på så sätt finns det ett utökat behov av att kunna upprätthålla en god personlig hygien.

Vid inspektionstillfället saknades även ett element i ett av rummen. Det kan göra att det blir svårt att hålla tillräckligt hög temperatur i rummet om det är kallt ute, vilket det kan vara utomhus under hösten. Flertalet portabla element som verksamheten inte kunnat redogöra för återfanns också i lägenheterna, något som indikerade på att värmen inte varit igång, eller att den inte fungerade som den skulle.

Vid bedömningen av om olägenhet för människors hälsa föreligger avseende fukt och mögel tillämpas Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:14) om fukt och mikroorganismer. Enligt råden vid bedömningen av om fukt och mikroorganismer i bostäder innebär olägenhet för människors hälsa bör tillsynsmyndigheten beakta bl.a. om:

- det förekommer synlig mikrobiell växt och/eller mikrobiell lukt i bostadsrum eller lokaler för allmänna ändamål,
- mikroorganismer eller mikrobiell lukt befaras spridas från byggnadskonstruktionen eller från t.ex. källare, grund eller vind, till
- bostadsrum eller andra rum där människor vistas stadigvarande,
- fuktskador inte åtgärdas och detta innebär en risk för att
- mikroorganismer kan växa till, och
- fuktskador har åtgärdats bristfälligt, t.ex. vid uttorkning och utbyte av mikrobiellt angripet material.

Vid tillsynen den 17 augusti fanns det fukt- och mögelproblematik i byggnaden. Av råden framgår att det i många fall krävs en mer ingående byggnadsteknisk undersökning. Myndighetsnämnden bedömer således att en utförlig undersökning av den fukt- och mögelproblematik som finns i fastigheten behöver genomföras för att utreda skadornas omfattning och vilka åtgärder som behöver vidtas.

forts.



forts Mn § 8

Dnr 2023-543

441

Myndighetsnämnden bedömer även att det finns ett behov av att upprätta ett skriftligt egenkontrollprogram för verksamheten, även om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig och således inte omfattas av kravet om en skriftlig egenkontroll enligt Förordningen (1998:801) om verksamhetsutövers egenkontroll. Av 26 kap. 21 § miljöbalken framgår det att en tillsynsmyndighet kan förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Myndighetsnämnden har valt att använda Förordningen om verksamhetsutövers egenkontroll som vägledning.

Även om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig framgår det av 26 kap. 19 § miljöbalken att alla verksamhetsutövare är skyldiga att bedriva egenkontroll och vidta åtgärder mot sådant i deras verksamhet som kan ha en påverkan på människors hälsa eller miljön. Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet. Det är hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken som är grunden för egenkontrollen. Nämnden har i sin bedömning för kravet om egenkontroll beaktat att verksamheten inte visat någon vilja till att förebygga eller åtgärda de brister som konstateras vid tillsynen den 17 augusti 2023. Därtill har verksamheten i sin återkoppling regelbundet visat en bristfällig kunskap över verksamhetens hälso- och miljörisker. Av 2 kap. 3 § miljöbalken framgår att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. För att bedöma verksamhetens hälso- och miljörisker är det en förutsättning att verksamhetsutövaren införskaffar sig den kunskap som krävs, detta enligt kunskapskravet i 2 kap. 2 § miljöbalken.

forts.



forts Mn § 8

Dnr 2023-543

441

Genom att upprätta ett egenkontrollprogram får verksamheten en bättre överblick över dess hälso- och miljörisker. En god egenkontroll kan även hjälpa verksamheten att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön. För att arbetet med en egenkontroll ska fungera är det också viktigt med en ansvarsfördelning som fastställer vem eller vilka som ansvarar för de olika delarna i egenkontrollprogrammet.

Av tillsynen den 17 augusti 2023 att döma var det också tydligt att nuvarande städning och städintervall inte har varit tillräcklig då det noterats synlig och kännbar smuts på nästan alla ytor i lägenheterna. Bristfällig städning innebär en risk för att olägenheter för människors hälsa uppstår. Syftet med städning är att hålla lokaler rena. Med rätt utförd städning minskar antalet mikroorganismer och förutsättningarna för tillväxt hämmas. I välstädade lokaler är det även lättare att upptäcka spill och stänk av smittsamt material. Det är även en förebyggande åtgärd för att hålla ohyra borta enligt 34 § Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Myndighetsnämnden finner det därmed skäligt att förelägga verksamheten att genomföra en grundlig storstädning.

Vid tillsynen den 17 augusti 2023 noterade miljökontoret att antalet sängplatser i varje lägenhet ansågs utgöra en olägenhet för de boendes hälsa, i något av köken fanns det även sängar. Folkhälsomyndigheten har inga regler för boendetäthet som anger antal kvadratmeter per person eller liknande. Därför får Myndighetsnämnden i varje enskilt fall bedöma om boendets lokaler och utformning, i förhållande till antalet personer, kan vara en olägenhet för människors hälsa. Direkt begränsande faktorer är dock kapaciteten på ventilationen och antalet toaletter och hygienutrymmen. När många personer vistas på en liten yta ställs även stora krav på verksamheten vad gäller städning, städbarhet, materialval och underhåll. Någonstans går en gräns för hur många personer som rimligen kan bo i ett boende och det måste finnas tillräckliga utrymmen för att täcka behoven av sömn, ro och vila, matlagning och hygien. När ett boende förtätas, med fler boende per kvadratmeter, blir det extra viktigt med fungerande rutiner för städning och underhåll. Städningen kan också behöva ske oftare än vid normal beläggning.

forts.



forts Mn § 8

Dnr 2023-543

441

Enligt Socialstyrelsens handbok "Hälsoskydd vid tillfälligt boende – Hotell, vandrarhem, campingplatser mm (utgivningsår 2004) ska boenderum ha en golvyta om minst 4 m² per bädd och minst 6 m² i boenderum med en bädd. Det är också ett krav som Region Västerbotten beslutade om i maj 2009 när man tog fram en policy med gemensamma krav och riktlinjer för boenden med tillfällig arbetskraft i Västerbotten. Arvidsjaur kommun har valt att använda samma krav som kommunerna i Västerbotten använder för boenden för tillfällig arbetskraft. Med bakgrund av de bygglovshandlingar som finns för (fastighet) har Myndighetsnämnden beräknat att det i varje byggnad maximalt får bo 52 personer om ventilationskravet om 4 m² per bädd ska uppfyllas. Myndighetsnämnden har gjort följande uträkning:

- I de större rummens area (3,5m x 4,9m): 17,15 m² får det inte vara mer än 4 sängplatser per rum.
- I de mindre rummen som har en area på (3,3m x 3m): 9,9 m² får det inte vara mer än två sängar per rum.
- I de mindre rummen med en area på (3,5m x 3,5 m): 12,3 m² får det inte vara mer än tre sängar per rum.

forts.



forts Mn § 8

Dnr 2023-543

441

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden beslutar att förelägga (företag) med (organisationsnummer), i egenskap av fastighetsägare till (fastighet) i Arvidsjaur kommun, om följande:

1. Att förbjuda (företag), efter att verksamheten mottagit beslutet, upplåta någon del av fastigheten (fastighet) i Arvidsjaur kommun som bostad.

Punkt 1 är förenat med vite om 100 000 kronor per tillfälle som villkoret inte efterlevs. Det betyder att verksamheten ska betala det aktuella vitesbeloppet för varje tillfälle som det uppdagas att fastigheten upplåtits som bostad.

Punkt 1 gäller tillsvidare om inte Myndighetsnämnden meddelar något annat, eller till dess att fastighetsägaren genomfört de åtgärder som redogörs för i punkt 2-5 nedan.

2. Genomföra en byggnadsteknisk undersökning i varje lägenhet och gemensamma utrymmen avseende fuktskador och mikrobiell tillväxt på fastigheten. Undersökningarna ska utföras fackmannamässigt av en oberoende och teknisk sakkunnig. Resultatet från utförda utredningar och förslag på åtgärdsplan ska redovisas skriftligen till Myndighetsnämnden. Redovisningen ska vara indelad i respektive bostad och innehålla följande:
 - a) en tydlig beskrivning av vilka och hur undersökningarna har utförts,
 - b) vem som har utfört undersökningarna samt vilken kompetens personen/personerna har,
 - c) en tydlig beskrivning av resultatet av undersökningarna,
 - d) vilka åtgärder som föreslås genomföras inklusive uppskattad kostnad.

forts.



forts Mn § 8

Dnr 2023-543

441

3. Upprätta ett egenkontrollprogram i enlighet med Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövers egenkontroll. Egenkontrollprogrammet ska redovisas skriftligen till Myndighetsnämnden. Egenkontrollprogrammet ska innehålla följande:

- a) Riskbedömning av verksamhetens hälso- och miljörisker.
- b) Förebyggande åtgärder för de risker som identifierats enligt 3a, samt i enlighet med 33 och 34 §§ i Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Åtgärder kan exempelvis vara dokumenterade rutiner för kontroll av fastighetens underhåll, lufttemperatur, vattentemperatur, och rengöring.
- c) En tydlig ansvarsfördelning av det organisatoriska ansvaret för de olika delarna i företags egenkontrollprogram.

4. Anordna klädtvätt och torkmöjligheter inom fastigheten eller inom rimligt avstånd från den, t.ex. en fristående tvättstuga. Anordningen ska vara anpassad till maxantalet personer som får bo i byggnaderna på fastigheten. Det får bo maximalt 52 personer i varje byggnad enligt ventilationskravet om 4 m² per bädd.

Innan anordningen tas i bruk ska den redovisas skriftligen till Myndighetsnämnden. Verksamheten ska bl.a. kunna redogöra för:

- a) placering av anordningen,
- b) vilken utrustning som ska användas,
- c) hur många personer anordningen är anpassad för.

Exp
Anslagstavlan
Verksamhetsutövare
Berörda handläggare

5. Utföra storstädning i samtliga av verksamhetens utrymmen och lägenheter. Städningen ska omfatta grundlig rengöring av golv, väggar, inredning och horisontella ytor. Städningen ska även omfatta svåråtkomlig inredning såsom ventilationsdon, rördragningar, element och golvbrunnar. Verksamheten ska meddela Myndighetsnämnden när lokalerna är städade så att nämnden kan genomföra en uppföljande inspektion.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Myndighetsnämnden

2024-02-07

22

Mn § 9

Dnr 2021-613

442

Åtgärdsföreläggande med vite om obligatorisk ventilationskontroll – (fastighet)

Enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL och plan- och byggförordningen (2011:338), PBF skall ventilationssystem kontrolleras med jämna mellanrum för att säkerställa en tillfredsställande inomhusmiljö (Obligatorisk Ventilations Kontroll, OVK)

Ägaren av fastigheten (fastighet), (förening), har inte inkommit med godkänt protokoll avseende återkommande funktionskontroll av ventilationssystemet.

Miljö- och byggenheten har via brev 2021-11-02 erinrat om att enligt protokoll ventilationssystemet inte är godkänd. 2021-12-08 beviljades senareläggning av ombesiktningstidpunkt till 2022-12-13. Nämnden beslutade 2022-12-16 i ett föreläggande att inkomma med protokoll senast 2023-01-31. 2023-01-25 inkom från (Förening) olika åtgärdsförslag och 2023-03-30 meddelande fastighetsägaren att ett FTX-system kommer att installeras. 2023-03-30 upplyste nämnden om att det krävs en anmälan för väsentlig ändring av ventilation. Ingen anmälan om ändring av ventilationssystem och inget godkänt OVK-protokoll har kommit in.

Om en fastighetsägare eller byggherre låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt plan- och bygglagen (PBL) eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden enligt 11 kap. 19 § PBL förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden.

Då flera anmaningar inte hörtsammats bedöms ett föreläggande med vite vara motiverat. Enligt 3 § lagen om viten ska vitet fastställas till ett belopp som kan antas förmå den berörda att följa föreläggandet och som står i proportion till samhällets intresse av att föreläggandet fullföljs.

Förslaget till beslut har kommunicerats med ordföranden av BRF, (namn). Inga skriftliga synpunkter har inkommit.

forts.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



forts § 9

Dnr 2021-613

442

Myndighetsnämndens beslut

Med stöd av 11 kap. 19 § plan- och bygglagen (PBL) föreläggs ägarna, (förening), (org.nr), med vite om 25 000 kronor, att senast inom tre (3) månader från att de fått del av nämndens beslut, åtgärda de brister som noterats och utföra funktionskontroll avseende ventilationssystemen på fastigheten (fastighet).

Är problemet åtgärdat/påbörjat inom tre månader eller om bevis på beställd åtgärd kan visas så utfaller inget vite.

Upplysningar

Kontorets förslag till beslut har enligt förvaltningslagens regler kommunicerats med berörda parter.

Underrättelse om beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten.

Exp:
Anslagstavlan
(fastighetsägare)
Inskrivningsmyndigheten
Berörda handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Myndighetsnämnden

2024-02-07

24

Detaljplan för del av
Arvidsjaur 9:4 –
camping och stugby
vid Rymmarstadion

Mn § 10

Dnr 2023-572

214

Ärendet avser Detaljplan för del av ARVIDSJAUR 9:4 - camping och stugby vid Rymmarstadion.

Planområdet är beläget i den södra delen av Arvidsjaur's samhälle och ligger i anslutning till Rymmarstadion, kommunens skidstadion.

Planförslaget syftar till att skapa förutsättningar för en etablering av camping och stugby med tillhörande aktivitetsytor, restaurang och servicebyggnader. Syftet är även att möjliggöra för anläggande av bryggor vid vattnet för att öka attraktiviteten och tillgängligheten till vattnet. Förslaget syftar även till att säkerställa fortsatt möjlighet att iordningsställa ett övningsområde för Sandbackaskolan om det skulle vara så att planerat markbyte av någon anledning inte skulle genomföras.

Detaljplanen överensstämmer inte med utpekad markanvändning i översikts- och tillväxtplanen.

Undersökningssamråd har genomförts med länsstyrelsen. Kommunen och länsstyrelsen delar uppfattningen om att planen inte kan antas leda till betydande miljöpåverkan.

Detaljplanearbetet sker med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Granskningshandlingar (plankarta, planbeskrivning och samrådsredogörelse) har upprättats 2024-01-22.

Myndighetsnämndens beslut

Exp
Anslagstavlan
Berörda handläggare

Att godkänna upprättade planhandlingar och göra detaljplanen tillgänglig för granskning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Ansökan om
utdömande av vite
– (fastighet)

Mn § 11

Dnr 2021-282

221

Nämnden beslutade 2021-06-09 att förelägga (företag), ägare till fastigheten (fastighet), med stöd av 11 kap. 20 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att senast 6 månader från det att beslutet har vunnit laga kraft utföra följande åtgärder på fastigheten (fastighet) i Arvidsjaur kommun:

- återställa de vertikala fönsterbanden från nu 2 större fönster till 6 lika stora små sammanhängande fönster med ett blindfönster vart mellan bjälklaget är, i enlighet med inlämnad bygglovsansökan daterad 2021-05-19.

Nämnden upplyste, att om föreläggandet inte följs kan ett föreläggande med vite bli aktuellt.

Föreläggandet daterad 2021-06-09 har mottagits av (namn) 2021-07-01 och överklagades inte. Beslutet har därmed vunnit laga kraft.

Vid platsbesök 2024-02-02 var fönstren inte återställt till 6 eller 5 lika stora sammanhängande fönster.

Nämnden har förelagt (företag), (namn), 2022-03-23, 9 §, dnr 2021-282 genom beslut om föreläggande med löpande vite om 5 000 kronor, att återställa de vertikala fönsterband från nu två (2) större fönster till sex (6) likastora små sammanhängande fönster med ett blindfönster vart mellan bjälklaget är, i enlighet med inlämnad bygglovsansökan inlämnad 2021-05-19.

Föreläggandet daterad 2022-03-23 har mottagits av (namn) 2022-04-18 och överklagades inte. Beslutet har därmed vunnit laga kraft.
Sökande: Arvidsjaur kommun, Storgatan 13, 933 81 Arvidsjaur, orgnr: 212000-2650.

Motpart: (företag), (namn), (adress, orgnr: (orgnr))



forts Mn § 11

Dnr 2021-282

221

Grunden för ansökan

Grunden för ansökan är att (företag), (namn) inte har följt nämndens beslut om föreläggande med vite daterat 2022-03-23 om att ha återställt de vertikala fönsterband från nu två (2) större fönster till sex (6) likastora små sammanhängande fönster med ett blindfönster vart mellan bjälklaget är, i enlighet med inlämnad bygglovsansökan inlämnad 2021-05-19. Efter samtal med byggherren har vi sagt att även 5 likastora små sammanhängande fönster är möjligt.

Vid uppföljande kontroll av beslutet som genomfördes den 2024-02-02 konstaterades följande: De vertikala fönsterbanden är inte återställda till 6 eller 5 lika stora små sammanhängande fönster. Bilder har tagits på plats 2024-02-01.

Myndighetsnämndens beslut

Arvidsjaur Kommun, Myndighetsnämnden ansöker om utdömande av vite, om femtusen kronor (5000 kr) för februari månad år 2024 hos Mark- och miljödomstolen.

Skriftlig bevisning

1. Kopia av tjänsteanteckning efter platsbesök och fotografier tagna vid
2. platsbesök den 2024-02-01.

Övriga handlingar

2. Kopia av beslutet om föreläggande med löpande vite
3. Bevis om delgivning av beslutet om föreläggande

Exp
Anslagstavlan
Fastighetsägare
Berörda handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Redovisning av
delegationsbeslut och
meddelandeärenden

Mn § 12

I Delegationsbeslut

- Enligt lista - perioden 2023-11-15 till 2024-01-30.

II Meddelandeärenden

- Beslut om verksamhetstillsyn för alkohol och tobak
- Mål- och resursplan för Arvidsjaur kommunkoncern 2024 och framåt
- Översyn - Arvodesreglementet mandatperioden 2023-2026
- Remiss om sammanställning över allmänna vägar i Norrbottens län 2024

III Kompetensutveckling/kurser

Myndighetsnämndens beslut

1. Redovisning av delegationsbeslut under perioden som förtecknats ovan godkänns.
2. Meddelandeärendena och informationen läggs till handlingarna.



Förvaltningschefens
rapport samt redovisning
av ekonomi

Mn § 13

Förvaltningschefens rapport

Samhällsbyggnadschefen informerade om följande:

1. En av miljöinspektörerna kommer sluta den 7 mars för annat jobb, rekryteringsannons kommer att sättas ut inom kort
2. Tillsynen löper på enligt plan, men då vi troligtvis kommer få vakanser under året, kommer prioriteringar behöva göras
3. Kommunikering med ägaren till nedskräpningsärendet om skotern har skett

Ekonomisk uppföljning t.o.m. 2024-01-31

Minskade bygglovsintäkter med ca 400 tkr samt något ökade verksamhetskostnader gör att nämnden överskrider budgeten för år 2023 med ca 510 tkr. Årsbokslutet behandlas på nämnden i mars.

Närvaro och voteringslista

Myndighetsnämnden 2023-2026

Sammanträde: 2024-02-07

Ordinarie ledamöter:

Namn	Närvarande	Ja	Nej	Avst	Ja	Nej	Avst	Ja	Nej	Avst	
1 Anders Harr	1										
2 Kenneth Bäcklund	1										
3 Bernt Vikström	1										
4 Martin Nilsson	1										
5 Christina Lövgren	1										

Ersättare:

[illegible]